



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อนำเงินกองทุนสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทยมาดำเนินการจัดสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทยให้สอดคล้องตามข้อ ๑๓ (๒) (๓) (๕) และ (๘) ของข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ (๒) และข้อ ๒๐ ของข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทยในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทยจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

- (๑) ระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
- (๒) ระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
- (๓) ระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การจ่ายเงินทุนสงเคราะห์พนักงานและการกุศล พ.ศ. ๒๕๓๔
- (๔) ระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การจ่ายเงินทุนสงเคราะห์พนักงานและการกุศล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
- (๕) ระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การจ่ายเงินทุนสงเคราะห์พนักงานและการกุศล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

บรรดาระเบียบ คำสั่ง หรือมติอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเงินทุนสวัสดิการพนักงาน
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างประจำของการยางแห่งประเทศไทย เฉพาะในหมวด ๔ ให้หมายความรวมถึงลูกจ้างชั่วคราวด้วย
“บุคคลในครอบครัวพนักงาน” หมายความว่า คู่สมรส บิดา มารดา และบุตร
“เงินทุนสวัสดิการพนักงาน” หมายความว่า เงินเพื่อการส่งเสริมช่วยเหลือพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานด้านสวัสดิการภายใน โดยการให้กู้ยืมจากกองทุนสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทยตามประเภทของเงินให้กู้ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

/ข้อ ๕ ให้ประธาน...

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

หมวด ๑

กองทุนสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย

ข้อ ๖ คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินจากกองทุนสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทยตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการภายในและเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินทุนสวัสดิการพนักงานเพื่อการให้กู้เงินและการเคหะสงเคราะห์
- (๒) เงินทุนสงเคราะห์พนักงานและการกุศล
- (๓) เงินทุนสงเคราะห์เพื่อการกีฬาและนันทนาการ
- (๔) เงินทุนเพื่อการกุศลส่วนรวม
- (๕) กิจกรรมหรือเงินทุนสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

เมื่อระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม (๒) (๓) (๔) เป็นจำนวนเท่ากับเงินที่คงเหลืออยู่ในบัญชีเพื่อการตาม (๒) (๓) (๔) แล้วแต่กรณี ณ วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ เงินกองทุนสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือมีไว้เพื่อให้กู้ยืมตามระเบียบนี้ และเพื่อกิจกรรมหรือเงินทุนสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

หมวด ๒

คณะกรรมการเงินทุนสวัสดิการพนักงาน

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการเงินทุนสวัสดิการพนักงาน” โดยให้รองผู้ว่าการที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยจำนวน ๒ คน เป็นอนุกรรมการ และให้หัวหน้ากองค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) พิจารณาให้พนักงานกู้ยืมเงินทุนสวัสดิการพนักงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งเสริมสวัสดิการตามข้อ ๑๐
- (๒) ควบคุมดูแลการรับและพิจารณาอนุมัติ การเบิกจ่ายเงินทุนสวัสดิการพนักงานเงินทุนสงเคราะห์พนักงานและการกุศล เงินทุนสงเคราะห์เพื่อกีฬาและนันทนาการ เงินทุนเพื่อการกุศลส่วนรวม หรือเงินทุนสวัสดิการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
- (๓) จัดทำวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนสวัสดิการพนักงาน
- (๔) รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกปี

ข้อ ๙ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการอาจกำหนดวาระการประชุมให้เป็นวาระเวียนแทนการประชุมตามปกติก็ได้

หมวด ๓

การให้กู้เงินและการเคหะสงเคราะห์

ส่วนที่ ๑

ประเภทเงินให้กู้

ข้อ ๑๐ เงินกู้เงินทุนสวัสดิการพนักงาน มี ๖ ประเภท โดยให้จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังตามเหตุผลความจำเป็น ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวพนักงานประสบภัยพิบัติ ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง และโจรภัย กรณีพนักงานประสบภัยความเดือดร้อนอื่น ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

(๒) เพื่อการรักษาพยาบาลในกรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวพนักงานประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย เฉพาะในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้

(๓) เพื่อการศึกษาของตนเอง

(๔) เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย หรือผ่อนจ่านองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินรวมทั้งซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง

(๕) เพื่อส่งเสริมสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ต่อเติมที่อยู่อาศัย ซื้อที่ดินเพื่อการอื่น ชำระหนี้ ช่อมแซมยานพาหนะ ซื้อเครื่องใช้อุปโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ เป็นต้น

(๖) ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต เป็นต้น

ส่วนที่ ๒

คุณสมบัติผู้กู้

ข้อ ๑๑ ผู้กู้ต้องยื่นคำขอกู้ตามเอกสารหมายเลข ๑ และสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้ และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องทำสัญญากู้ยืมตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๒ ผู้มีสิทธิขอกู้ตามระเบียบนี้ จะต้องมีความสมบัติดังนี้

(๑) เป็นผู้มีสิทธิกู้ตามข้อบังคับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการพนักงาน ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๗) อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

(๒) กรณีไม่มีสิทธิตาม (๑) ผู้กู้จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย ตามอัตราและระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

(๓) ผู้ขอกู้ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้สัญญาเดิม (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน แล้วจึงจะมีสิทธิกู้ใหม่ได้ เว้นแต่การกู้เงินตามข้อ ๑๐ (๑) และ ข้อ ๑๐ (๒) คณะอนุกรรมการจะพิจารณาเห็นว่าผู้กู้มีเหตุความจำเป็น เป็นกรณี ๆ ไป

(๔) ไม่ถูกเพิกถอนสิทธิการขอกู้เงินทุนสวัสดิการ ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙

(๕) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง

(๖) ผู้ขอกู้ตามข้อ ๑๐ (๔) หรือข้อ ๑๐ (๕) กรณีซื้อที่ดินเพื่อการอื่น จะกู้ได้เพียงสัญญาใดสัญญาหนึ่งเพียงสัญญาเดียว

(๗) ผู้ขอกู้ตามข้อ ๑๐ (๑) ถึงข้อ ๑๐ (๖) จะได้รับอนุมัติให้กู้เมื่อทำการหักชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว และต้องมีเงินเดือนหรือค่าจ้างคงเหลือไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท

ส่วนที่ ๓

วงเงินให้กู้

ข้อ ๑๓ กำหนดวงเงินให้กู้ ดังนี้

(๑) การกู้ตามข้อ ๑๐ (๑) ให้กู้ได้ตามความจำเป็น และตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) การกู้ตามข้อ ๑๐ (๒) ให้กู้ได้ตามความจำเป็น และตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้กู้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) การกู้ตามข้อ ๑๐ (๓) ให้กู้ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) การกู้ตามข้อ ๑๐ (๔) ให้กู้ได้ไม่เกิน ๔๐ เท่าของเงินเดือน และตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) การกู้ตามข้อ ๑๐ (๕) ให้กู้ได้ไม่เกิน ๓๐ เท่าของเงินเดือน และตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

(๖) การกู้ตามข้อ ๑๐ (๖) ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินที่จ่ายจริงและไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ส่วนที่ ๔

กำหนดระยะเวลาการชำระหนี้

ข้อ ๑๔ การกู้ตามข้อ ๑๐ ผู้กู้จะต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ดังนี้

(๑) การกู้ตามข้อ ๑๐ (๑) , ข้อ ๑๐ (๒) , ข้อ ๑๐ (๔) , ข้อ ๑๐ (๕) และข้อ ๑๐ (๖) ให้ส่งใช้ภายในกำหนดนับตั้งแต่วันทำสัญญากู้ยืมเงินทุนสวัสดิการ ดังนี้

(๑.๑) การกู้ตามข้อ ๑๐ (๑) และข้อ ๑๐ (๒) ให้ส่งใช้ภายในกำหนดระยะเวลา ๖ ปี

(๑.๒) การกู้ตามข้อ ๑๐ (๔) ให้ส่งใช้ภายในกำหนดระยะเวลา ๑๕ ปี

(๑.๓) การกู้ตามข้อ ๑๐ (๕) ให้ส่งใช้ภายในกำหนดระยะเวลา ๘ ปี

(๑.๔) การกู้ตามข้อ ๑๐ (๖) ให้ส่งใช้ภายในกำหนดระยะเวลา ๔ ปี

(๒) การกู้ตามข้อ ๑๐ (๓) การส่งใช้ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ศึกษาจริง แต่ไม่เกินระยะเวลาของแต่ละหลักสูตรการศึกษา ให้ส่งใช้เงินต้นและดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนถัดจากการสำเร็จการศึกษาหรือสิ้นสุดหลักสูตรการศึกษานั้น และระยะเวลาในการชำระหนี้ให้ส่งใช้ภายในกำหนดระยะเวลา ๖ ปี

(๓) กำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ตามข้อ ๑๐ (๑) ถึงข้อ ๑๐ (๖) ต้องไม่เกินระยะเวลาทำงานของผู้ที่เหลืออยู่

(๔) หากผู้กู้ต้องออกจากงานก่อนระยะเวลาตามข้อ (๑) และข้อ (๒) ให้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งจำนวนให้เสร็จสิ้นก่อนพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

ส่วนที่ ๕ อัตราดอกเบี้ย

ข้อ ๑๕ ภายในเดือนมกราคมของทุกปีให้คณะกรรมการทบทวนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามข้อ ๑๐ (๔) และข้อ ๑๐ (๕) และประกาศให้ถือปฏิบัติเป็นประกาศต่อไป

การกู้ตามข้อ ๑๐ (๑) และข้อ ๑๐ (๒) ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปี และการกู้ตามข้อ ๑๐ (๓) และข้อ ๑๐ (๖) ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปี

ส่วนที่ ๖ หลักประกันเงินกู้

ข้อ ๑๖ ประเภทหลักประกันเงินกู้ มีดังนี้

(๑) อสังหาริมทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.๓ หรืออาคารชุด แต่หากนำสิ่งปลูกสร้างมาร่วมค้ำประกันด้วยผู้กู้ต้องประกันภัยสิ่งปลูกสร้างนั้นด้วย และระบุให้ผู้กู้เป็นผู้รับผลประโยชน์

(๒) พนักงานค้ำประกันไม่น้อยกว่าสองคน ทั้งนี้ ให้ผู้ค้ำประกัน ๑ คน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน ๒ สัญญา กรณีเป็นการกู้เงินตามข้อ ๑๓ (๔) และข้อ ๑๓ (๕) ถ้าวางเงินกู้เกินกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเท่านั้น

ข้อ ๑๗ ในกรณีหลักประกันเงินกู้เป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) การประเมินราคาหลักทรัพย์ให้เป็นสิทธิของคณะกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ในกรณีเป็นที่ดินให้ถือราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินประกอบการพิจารณา โดยคณะกรรมการสามารถประเมินราคาเพิ่มได้ตามความเหมาะสมไม่เกิน ๓ เท่าของราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดิน เว้นแต่ผู้กู้มีหลักฐานที่เชื่อถือให้เพิ่มการประเมินได้ โดยให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้จะให้ได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของราคาหลักประกัน

(๒) อสังหาริมทรัพย์ให้ถือราคาประเมินของกรมที่ดิน หรือราคาประเมินจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ประกอบการพิจารณา และจะต้องประเมินราคาทุกครั้ง แม้หลักทรัพย์จะพ้นภาระจำนองและเคยประเมินราคามาแล้วก็ตามจะต้องประเมินราคาที่ดินใหม่

(๓) ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักประกันให้ผู้กู้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ส่วนที่ ๗ การเลิกสัญญา

ข้อ ๑๘ ผู้ให้กู้มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญา และให้ถือว่าหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาสำหรับการชำระหนี้ที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้

(๑) กรณีการยางแห่งประเทศไทยไม่สามารถจะหักเงินเดือน หรือเงินอื่นที่ผู้กู้พึงเบิกเพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาไม่ว่าเนื่องด้วยเหตุอันใด เช่น ผู้กู้ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากงาน

(๒) ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือสัญญาที่ทำไว้ เช่น นำเงินกู้อย่างไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำขอกู้ของผู้กู้ หรือผู้กู้ทำกลฉ้อฉลโดยปิดบังอำพราง หรือหลอกลวง หรือจงใจให้การยางแห่งประเทศไทยทำสัญญาและจ่ายเงินให้ผู้กู้หรือนำหลักประกันไปก่อภาระติดพันในทรัพย์สิน อันเป็นการเสื่อมสิทธิในหลักประกันโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากคณะกรรมการ

(๓) ถ้าผู้กู้ไม่รายงานผลการใช้เงินกู้ภายในเวลาที่กำหนดการยางแห่งประเทศไทยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามระเบียบนี้ได้โดยหักเงินเดือนผู้กู้และผู้ค้ำประกันทั้งหมดส่งใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้หมดทันที ส่วนผู้นำหลักทรัพย์อื่นมาค้ำประกันให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

(๔) ผู้กู้แสดงข้อความ หรือหลักฐานอันเป็นเท็จในการขอกู้เงิน

คณะกรรมการมีอำนาจตัดสิทธิการขอกู้ของผู้ที่ถูกบอกเลิกสัญญา โดยมีกำหนดระยะเวลา หรือตลอดไปได้ เมื่อการยางแห่งประเทศไทยบอกเลิกสัญญาแล้ว การยางแห่งประเทศไทยมีสิทธิหักเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญากู้นั้นจากเงินเดือนหรือเงินอื่นที่ผู้กู้พึงเบิกได้หรือทรัพย์สินใด ๆ หรือสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้กู้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น หรือเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ทั้งหมดหรือบังคับเอาจากหลักทรัพย์ที่ผู้กู้นำมาเป็นหลักประกันได้ทันที หรือตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ ๑๙ ผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาหรือผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญา ผู้กู้ต้องยินยอมให้การยางแห่งประเทศไทยหักเงินเดือนและรายได้หรือเงินอื่นที่ผู้กู้พึงเบิกได้ หรือทรัพย์สินใด ๆ หรือสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้กู้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อชำระหนี้เงินกู้จนครบตามสัญญา

ส่วนที่ ๘ การติดตามหนี้

ข้อ ๒๐ กรณีผู้กู้เงินทุนสวัสดิการพนักงานมิได้ชำระหนี้เงินกู้ภายในกำหนด หรือมิได้ชำระหนี้ตามที่ผู้ให้กู้เรียกร้อง หากเกิดค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ให้จ่ายจากเงินดอกผลอันเกิดจากเงินทุนสวัสดิการพนักงาน ถ้าคณะกรรมการเห็นว่า การติดตามหนี้ต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชำระหรือไม่สำเร็จในเวลาอันควรก็ให้จำหน่ายบัญชีเป็นสูญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ส่วนที่ ๙ การจัดสรรเงินดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินทุนสวัสดิการพนักงาน

ข้อ ๒๑ ทุก ๆ ปีงบประมาณให้คณะกรรมการจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากการให้พนักงานกู้ยืมเงินทุนสวัสดิการพนักงานร้อยละ ๒๐ ของเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากการให้พนักงานกู้ยืมเงินทุนสวัสดิการที่ได้รับในแต่ละปีจากกองทุนสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

(๑) จำนวนไม่เกินร้อยละ ๒๐ สำหรับสงเคราะห์หรือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนในกรณีที่พนักงานหรือคู่สมรสประสบอุบัติเหตุได้รับอันตรายร้ายแรงหรือประสบภัยพิบัติ โดยนำเงินจำนวนที่จัดสรรนำฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินทุนสงเคราะห์พนักงานและการกุศล”

/ (๒) จำนวน...

(๒) จำนวนไม่เกินร้อยละ ๓๐ สำหรับสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการงบกลาง ตามที่ คณะอนุกรรมการกำหนด โดยให้ส่วนงานหรือหน่วยงานเจ้าภาพจัดทำงบประมาณและเหตุผลความจำเป็น เสนอคณะอนุกรรมการเพื่ออนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

(๓) จำนวนไม่เกินร้อยละ ๔๐ เป็นเงินทุนสงเคราะห์พนักงานเพื่อการกีฬาและนันทนาการ ของแต่ละส่วนงานหรือหน่วยงาน โดยให้จัดสรรเบิกจ่ายตามกรอบอัตรากำลังของพนักงานของแต่ละส่วนงาน หรือหน่วยงานในวันสิ้นปีงบประมาณ

(๔) จำนวนไม่เกินร้อยละ ๑๐ เป็นเงินทุนเพื่อการกุศลส่วนรวมของการยางแห่งประเทศไทย โดยให้นำเงินจำนวนที่จัดสรรนี้มาฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินทุนเพื่อการกุศล ส่วนรวม”

เงินจัดสรรตาม (๒) และ (๓) ให้นำฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินทุนสงเคราะห์พนักงานเพื่อการกีฬาและนันทนาการ”

หากมีเหลือจากการจัดสรรตาม (๑) ถึง (๔) ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ข้อ ๒๒ กรณีมีนิติบุคคล องค์กร หรือบุคคลใด บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แต่ละส่วนงานของ การยางแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกีฬาและนันทนาการก็ให้รวมเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทุนสงเคราะห์เพื่อการกีฬาและนันทนาการของส่วนงานนั้น และในกรณีที่เป็นการบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ พนักงานและการกุศล หรือเพื่อการกุศลส่วนรวมของการยางแห่งประเทศไทยก็ให้รวมเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว เข้าเป็นเงินทุนสงเคราะห์พนักงานและการกุศลหรือเงินทุนสงเคราะห์การกุศลส่วนรวมแล้วแต่กรณีตามเจตนา ของผู้บริจาค

ข้อ ๒๓ ลูกจ้างชั่วคราวที่มีความประสงค์ได้รับการช่วยเหลือตามหมวด ๔ ของระเบียบนี้ เมื่อส่ง เงินสมทบเข้าทุนตามข้อ ๒๑ คนละ ๒,๐๐๐ บาทแล้ว จึงจะมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามหมวด ๔

หมวด ๔

เงินทุนสงเคราะห์พนักงานและการกุศล เงินทุนสงเคราะห์พนักงานเพื่อการกีฬาและ
นันทนาการ และเงินทุนสงเคราะห์การกุศลส่วนรวม

ส่วนที่ ๑

การใช้จ่าย

ข้อ ๒๔ เงินจัดสรรตามข้อ ๒๑ (๑) ไม่พอจ่ายเพราะมีเหตุให้ต้องจ่ายพร้อม ๆ กัน ให้ถือ ความสำคัญตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุหรือถูกประทุษร้ายร่างกาย โดยมีใช้ความผิดของ พนักงานผู้นั้นจนได้รับอันตรายร้ายแรงถึงพิการหรือทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ต้องออกจากงาน โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จพิเศษจากการยางแห่งประเทศไทยและพนักงานผู้นั้นขาดผู้อุปการะหรือเป็น ผู้ยากไร้ อาจจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือครั้งเดียวหรือหลายครั้งในวงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

(๒) กรณีที่พนักงานหรือคู่สมรสประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเสียหายจากภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ อาจมอบเงินหรือซื้อสิ่งของให้ได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

(๓) จ่ายเป็นเงินหรือซื้อสิ่งของให้พนักงานซึ่งประสบอุบัติเหตุหรือถูกประทุษร้ายร่างกาย ได้รับอันตรายร้ายแรงได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๒๕ การจ่ายเงินตามข้อ ๒๑ (๔) เพื่อการกุศลเกี่ยวกับการศพพนักงานและบุคคลในครอบครัว พนักงานที่เสียชีวิตให้จ่ายตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (๑) พนักงานรายละ ๕,๐๐๐ บาท
- (๒) บุคคลในครอบครัวพนักงานรายละ ๑,๐๐๐ บาท
- (๓) ค่าพวงหรีดในนามการยางแห่งประเทศไทยรายละ ๕๐๐ บาท

ข้อ ๒๖ หากมีเงินตามข้อ ๒๑ (๑) เหลือจากการใช้จ่าย ตามข้อ ๒๔ และ/หรือเงินตามข้อ ๒๑ (๔) เหลือจากการใช้จ่าย ตามข้อ ๒๕ คณะอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการเงินดังกล่าวมาเพื่อใช้จ่ายในการสงเคราะห์พนักงานและการกุศลอื่น ๆ เช่น เงินช่วยค่าอาหาร เงินช่วยค่าเดินทาง เงินช่วยค่าเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย เงินทุนการศึกษา เป็นต้น

ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินตามข้อ ๒๑ (๒) (๓) เพื่อการกีฬาและนันทนาการให้เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการ

ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่งตั้งบุคคลในสังกัดไม่น้อยกว่า ๓ คน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาควบคุมและสั่งจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามความเหมาะสม และรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบ

ส่วนที่ ๒ การเบิกจ่าย

ข้อ ๒๘ การเบิกจ่ายเงินทุนสวัสดิการพนักงานจากกองทุนสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทยให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก่อน เว้นแต่การจ่ายเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ประธานอนุกรรมการหรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายมีอำนาจสั่งจ่าย แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ

ข้อ ๒๙ การเบิกจ่ายเงินทุนสงเคราะห์พนักงานและการกุศล เงินทุนสงเคราะห์การกุศลส่วนรวม และเงินทุนสงเคราะห์พนักงานเพื่อการกีฬาและนันทนาการให้ถือเป็นการจ่ายขาด และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก่อน โดยให้ผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่าย เว้นแต่ การจ่ายเงินครั้งหนึ่งไม่เกินสองหมื่นบาท หรือคณะอนุกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินไว้เป็นการแน่ชัดแล้ว ให้เป็นอำนาจของประธานอนุกรรมการหรือผู้ที่คณะอนุกรรมการมอบหมายมีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายได้ แล้วรายงานให้คณะอนุกรรมการเพื่อทราบต่อไป

หมวด ๕ การรายงานงบการเงินและการตรวจสอบ

ข้อ ๓๐ ให้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบัญชี

ข้อ ๓๑ การตรวจสอบงบการเงินให้ตรวจสอบโดยฝ่ายการคลังและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการโดยผ่านคณะอนุกรรมการภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และเสนอผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ

หมวด ๖
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๒ คำขอกู้ที่ยื่นไว้แล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และบรรดาภาระผูกพันที่เกิดจากข้อบังคับคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการพนักงาน ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๗) และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่องการจ่ายเงินทุนสงเคราะห์พนักงานและการกุศล พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบข้อบังคับเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จและให้ถือเป็นภาระผูกพันตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท)

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย

-1-

คำขอกู้เงินทุนสวัสดิการพนักงาน

เขียนที่ _____

สำนักงาน วันที่ _____

เรื่อง ขอกู้เงินทุนสวัสดิการพนักงาน

เรียน ประธานอนุกรรมการเงินทุนสวัสดิการพนักงาน

ข้าพเจ้า _____ เลขประจำตัว _____ เริ่มเข้าทำงานเป็น
พนักงานในการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ _____

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง _____ กอง หรือเทียบเท่า _____

ฝ่าย หรือเทียบเท่า _____ เบอร์ติดต่อ _____

ได้รับเงินเดือน _____ บาท ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้เงินทุนสวัสดิการพนักงานเป็นเงิน
_____ บาท (_____) กำหนดส่งใช้ _____☐ 1. กู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ประสพภัยพิบัติ อุบัติเหตุ โจรกรรมหรือเหตุเดือดร้อนฉุกเฉิน☐ 2. เพื่อการรักษาพยาบาล☐ 3. เพื่อการศึกษาของตนเอง☐ 4. เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย หรือ ใด่ถอน☐ ซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง☐ ใด่ถอนจำนองกรณีซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงิน☐ ซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต☐ 5. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการอื่น ๆ☐ ชำระหนี้ (Refinance) ตามสัญญาเงินกู้สถาบันการเงิน☐ ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเอง☐ ซื้อเครื่องใช้อุปโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ☐ ซ่อมแซมยานพาหนะ☐ ชำระหนี้อื่น ๆ ระบุ _____☐ ซื้อที่ดินเพื่อการอื่น ๆ ระบุ _____☐ 6. ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการทำงาน

ลงชื่อ _____ ผู้กู้

(_____)

/ความคิดเห็น...

ความคิดเห็นของคณะผู้บริหารของส่วนงาน

ได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว มีความเห็นดังนี้

[] สมควรให้กู้ เหตุผล _____

[] ไม่สมควรให้กู้ เหตุผล _____

ลงชื่อ _____ ผู้ประธานคณะผู้บริหาร
(_____)

ลงชื่อ _____ คณะผู้บริหาร
(_____)

ลงชื่อ _____ คณะผู้บริหาร
(_____)

ลงชื่อ _____ คณะผู้บริหาร
(_____)

ลงชื่อ _____ คณะผู้บริหาร
(_____)

มติคณะอนุกรรมการฯ

มติคณะอนุกรรมการฯ/ประธานอนุกรรมการ อนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ _____ เมื่อวันที่ _____

อนุมัติให้กู้ของ _____ เป็นเงิน _____ บาท
(_____)

ลงชื่อ _____

เลขานุการอนุกรรมการฯ

(สนธ. เป็นผู้กรอก)

หมายเหตุ

1. คณะผู้บริหารส่วนกลาง

1.1 ผู้กู้เป็นผู้บริหารระดับฝ่าย/สำนักขึ้นไป คณะผู้บริหารประกอบด้วยประธานสวัสดิการภายใน กยท. เป็นประธาน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสวัสดิการภายใน กยท. 2 คน เป็นคณะผู้บริหาร

1.2 ผู้กู้เป็นพนักงานระดับกองลงมา คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้บริหารระดับฝ่ายต้นสังกัดเป็นประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับกองในสังกัดเดียวกันอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะผู้บริหาร

2. คณะผู้บริหารสำหรับส่วนภูมิภาค

2.1 ผู้กู้สังกัด กยท.เขต คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผอ.กยท.เขต เป็นประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับกอง ในเขตพื้นที่เดียวกันอย่างน้อย 2 คน เป็นคณะผู้บริหาร

2.2 ผู้กู้เป็น ผอ.กยท.จ. คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผอ.กยท.เขต เป็นประธานและผู้บริหารระดับกองในสังกัดเดียวกัน อีกจำนวน 2 คน

2.3 ผู้กู้เป็นพนักงานระดับกองลงมาคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผอ.กยท.จ. เป็นประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหาร ระดับกองในเขตพื้นที่เดียวกันอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะผู้บริหาร

แบบยื่นแสดงรายการประกอบคำขอกู้เงินทุนสวัสดิการ

ข้อ 1. ชื่อผู้กู้ _____ ชื่อสกุล _____ เลขประจำตัว _____

อายุ _____ ปี ตำแหน่ง _____ สังกัด _____ ที่อยู่เลขที่ _____

ซอย _____ ถนน _____ หมู่ที่ _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

ข้อ 2. ขอกู้เพื่อ

[] อื่น ๆ (ระบุ)

สาเหตุ _____

ข้อ 3. เอกสารประกอบคำขอกู้ รวม _____ ฉบับ

[] สำเนาบัตรพนักงาน (ผู้กู้)

[] สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้)

[] สัญญาจะซื้อขาย / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง / สัญญากู้ยืมเงินของ
สถาบันการเงิน

[] หนังสืออนุญาตให้ปลูกบ้าน

[] หนังสือรับรองจากทางราชการ

[] รายละเอียดเครื่องใช้ประจำบ้านทุกรายการพร้อมราคา

[] รายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ (กรณีอื่น ๆ) ตามที่
คณะกรรมการเรียก

[] หนังสือสัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

[] หนังสือแสดงยอดเงินคงเหลือ

[] พิมพ์เขียว/รูปภาพบ้าน (แผ่นพับหรือโบชัวร์)

[] เอกสารการเรียกเก็บเงินคืน

ของสำนักงาน [] บัตร

ประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

[] ทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)

[] ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้าย

[] หลักทรัพย์ค้ำประกัน	[] บุคคลค้ำประกัน
[] สำเนาโฉนดที่ดิน [] หนังสือประเมินราคาที่ดิน (สำนักงานที่ดิน) [] แผนผังสังเขปที่ตั้งที่ดิน [] หนังสือประเมินราคาที่ดิน (เพิ่มเติมของคณะกรรมการ) [] หนังสือประเมินราคาที่ดินที่เกิน [] หนังสือประเมินราคาที่ดิน (ธนาคาร)	[] บัญชีรายชื่อผู้ค้ำประกัน [] สำเนาบัตรพนักงาน (ผู้ค้ำ) [] สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ำ) [] สำเนาทะเบียนสมรส (ผู้ค้ำ) [] บัตรประชาชนคู่สมรส (ผู้ค้ำ) [] ทะเบียนบ้านคู่สมรส (ผู้ค้ำ)

ลงชื่อ _____ ผู้กู้ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
 (_____) (_____)

ข้อ 4. ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสมควรเสนอ
 คณะกรรมการ เพื่อพิจารณา

ลงชื่อ _____ หัวหน้ากอง หรือเทียบเท่า

(_____)

ลงชื่อ _____ ผอ.กยท.ข./ผู้อำนวยการฝ่าย/ผอ.กยท.จ.

(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้บังคับบัญชาในส่วนงานที่ผู้กู้สังกัดตั้งแต่ระดับกองขึ้นไป
2. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานที่ผู้กู้สังกัด

/ข้อมูล...

ข้อมูลของผู้กู้และหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี สัญชาติ _____ เชื้อชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ หมู่ที่ _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
บุตรนาย _____ บุตรนาง _____
2. ที่ดิน โฉนด น.ส.3ก. น.ส.3 ตราจอง เลขที่ _____ ระบายเลขที่ _____ เลขที่ดิน _____
หน้าสำรวจ _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ เนื้อที่ _____
ชื่อเจ้าของที่ดินปัจจุบัน _____
3. ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ _____ เลขที่อาคารชุด _____ ชั้นที่ _____
อาคารเลขที่ _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ พื้นที่ _____
ชื่อเจ้าของอาคารชุดปัจจุบัน _____
4. บุคคลค้ำประกัน จำนวน _____ ราย (ตามเอกสารแนบ)

ลงชื่อ _____ ผู้ขอู้
(_____)

คำแนะนำ

- เพื่อประโยชน์ในการทำนิติกรรม โปรดกรอกข้อความในแบบคำขอู้เงินเงินทุนสวัสดิการพนักงาน
- ผู้ขอู้ต้องกรอกที่อยู่ให้ตรงกับทะเบียนบ้านที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- เพื่อประโยชน์ของผู้กู้ในการทำนิติกรรมจำนองเพียงสัญญาละ 1 ครั้ง อัตราดอกเบี้ยจะต้องระบุไว้ในหนังสือสัญญาจำนองและสัญญาเงินกู้ ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี เป็นการป้องกันความเสี่ยงภาวะดอกเบี้ยปรับขึ้น-ลง

/ผู้ค้ำประกัน...

ผู้ค้ำประกันตามรายชื่อข้างทำนี้ ค้ำประกันเงินกู้ของผู้กู้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในช่องวงเงินค้ำประกัน โดยรับผิดชอบต่อหนี้สินตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน

ลำดับ ที่	เลข ประจำตัว	ชื่อผู้ค้ำประกัน	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัด	อัตรา เงินเดือน	ลายมือชื่อ ผู้ค้ำประกัน

ลงชื่อ _____ ผู้กู้
(_____)

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
(_____)

ลงชื่อ _____ หัวหน้ากอง หรือเทียบเท่า
(_____)

ลงชื่อ _____ ผอ.กยท.ข. /ผู้อำนวยการฝ่าย /ผอ.กยท.จ.
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้บังคับบัญชาในส่วนงานที่ผู้กู้สังกัดตั้งแต่ระดับกองขึ้นไป
2. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานที่ผู้กู้สังกัด

หนังสือสัญญาค้ำประกัน

สัญญาฉบับนี้ทำ ณ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ ตำแหน่ง _____ ผู้ค้ำประกัน อายุ _____ ปี เลขประจำตัว _____

กอง / กยท.ส. _____ ฝ่าย / กยท.จ. _____

โดยได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง _____ บาท

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ ข้าพเจ้าขอทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อ การยางแห่งประเทศไทย

ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ตามที่ _____ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้กู้" ได้กู้ยืมเงินทุนสวัสดิการ

พนักงาน ของการยางแห่งประเทศไทยไปนั้น ข้าพเจ้าขอค้ำประกันการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้กู้ตามจำนวนวงเงิน ค้ำประกัน ที่ระบุไว้ในคำยินยอมของผู้ค้ำประกัน (เอกสารประกอบคำขอกู้เงินทุนสวัสดิการพนักงาน)

ข้อ 2. ถ้าผู้กู้ตามข้อ 1. ไม่ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ตามสัญญากู้ หรือผู้ถึงแก่กรรม หรือหนีระงับด้วยเหตุหนึ่ง เหตุใด ซึ่งกระทำให้ผู้ให้กู้ขาดสูญเงินต้นและหรือดอกเบี้ย ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันกับผู้ค้ำประกันทั้งหมด ที่มีชื่อ ระบุในคำยินยอมของผู้ค้ำประกันเพื่อชำระหนี้เงินกู้พร้อมทั้งดอกเบี้ยของผู้กู้ตามสัญญากู้ จนเสร็จสิ้น และเมื่อผู้ค้ำประกัน คนใด คนหนึ่งไม่ชำระเงินกู้ตามสัญญาค้ำประกัน ให้เสร็จตามกำหนดหรือตาม กยท. เรียกคืน กยท. จะเรียกชำระหนี้เงินกู้พร้อมทั้งดอกเบี้ย จากคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนในบรรดาผู้ค้ำประกันร่วมกันโดยสันติ หรือบางส่วนก็ได้ตามแต่ กยท. จะเลือกบรรดาผู้ค้ำประกัน ร่วมกันยังคงผูกพันอยู่จนกว่าหนี้เงินกู้ฯ ได้ชำระเสร็จสิ้น

ความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันดังกล่าว ให้ใช้ตลอดถึงการชดเชยค่าเสียหายบรรดาที่ กยท. ต้องเสียไป เนื่องจากการ ผิดสัญญาตามสัญญาเงินกู้ฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือนเรียกร้อง ทวงถาม และบังคับชำระหนี้เงินเต็มจำนวน

ข้อ 3. ในกรณีที่ กยท. ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันคนใด ในการชำระหนี้เงินกู้ ข้าพเจ้าบรรดาผู้ค้ำประกันร่วมกันขอยืนยัน ไว้ว่าเป็นอันตกลงด้วยในการผ่อนเวลาทุกคราวและ ยังคงมีความผูกพันรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันต่อ กยท. ตาม ข้อ 2. ต่อไป จนกว่า หนี้เงินกู้ทั้งหมดของผู้กู้ได้ชำระเสร็จสิ้น

ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงให้ กยท. หักเงินเดือน เงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงเบิกได้จาก กยท. เพื่อชำระหนี้สิน แทนผู้กู้ ได้ทันที โดยมิจำเป็นต้องฟ้องผู้กู้ก่อนและข้าพเจ้ายินยอมให้ กยท. เรียกบังคับชำระหนี้สินแทนผู้กู้ จากทรัพย์สินต่างๆ หรือ สิทธิอันพึงมีพึงได้ ของข้าพเจ้า โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้าขอสละสิทธิตามความมาตรา 689 และมาตรา 690 และมาตรา 700 แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าออกจากงานไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยที่ผู้กู้ยังส่งใช้เงินกู้ไม่หมด ข้าพเจ้ายินยอมให้ กยท. หักเงินเดือน เงินบำเหน็จ หรือเงินอื่น ๆ และข้าพเจ้ายินยอมให้ กยท. ยึดบรรดาทรัพย์สินต่าง ๆ หรือสิทธิอันพึงมีพึงได้ของข้าพเจ้าไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ จนกว่าข้าพเจ้าจะจัดหาบุคคลอื่น หรือหลักทรัพย์อื่นมาค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวแทน

/ข้าพเจ้า...

ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้และรับรองรับผิดชอบอย่างถูกหน้ร่วมกับผู้ค้ำประกันรายอื่น ๆ โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น

ลงชื่อ _____ ผู้ค้ำประกัน
(_____)

ลงชื่อ _____ สามี/ภรรยาผู้ค้ำประกัน
(_____) (ถ้ามี)

ขอรับรองว่าผู้ค้ำประกัน ได้ลงชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

ลงชื่อ _____ พยานที่ 1
(_____)

ลงชื่อ _____ พยานที่ 1
(_____)

หมายเหตุ

ใช้ค้ำประกันผู้กู้ราย วันที่

พยานที่ 1 ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ค้ำประกัน

พยานที่ 2 ผู้บังคับบัญชาลำดับถัดไปของผู้ค้ำประกัน

สัญญากู้ยืมเงินทุนสวัสดิการการยางแห่งประเทศไทย

สัญญาเลขที่

สัญญานี้ทำที่ การยางแห่งประเทศไทย

วันที่..... เดือนพ.ศ.

ข้าพเจ้า.....อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.....เลขประจำตัว.....สังกัด.....ซึ่งต่อไปใน

สัญญานี้ เรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่งขอทำสัญญาให้ไว้แก่การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้ จำนวนบาท (.....) เพื่อ..... ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินกู้จำนวนดังกล่าวไปจากผู้ให้กู้ในวันที่ทำสัญญานี้แล้ว

ข้อ 2 ผู้กู้สัญญาว่าจะนำเงินต้นและดอกเบี้ยมาผ่อนชำระให้แก่ การยางแห่งประเทศไทยให้ครบถ้วนภายในกำหนด.....นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญานี้

ข้อ 3 ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และยินยอมให้ผู้ให้กู้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะได้ประกาศเป็นคราว ๆ ไป

ข้อ 4 ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้หักเงินเดือน หรือเงินอื่นที่ผู้กู้พึงเบิกได้จากผู้ให้กู้ส่งใช้เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามตารางแนบท้ายสัญญานี้จนกว่าจะครบถ้วนตามสัญญานี้

ข้อ 5 เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ ผู้กู้ได้นำหลักประกันดังต่อไปนี้มาค้ำประกันเงินกู้

5.1 บุคคลซึ่งค้ำประกันเงินกู้รวมตามรายชื่อในเอกสารประกอบคำขอกู้เงินทุนสวัสดิการ

5.2 หลักทรัพย์ตามรายละเอียดซึ่งได้แจ้งไว้ในเอกสารประกอบคำขอกู้เงินทุนสวัสดิการ

ข้อ 6 ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและให้ถือว่าหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระหนี้ทันทีนับแต่วันที่บอกเลิกสัญญา หรือวันที่ถือว่าได้บอกเลิกสัญญา โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาสำหรับการชำระหนี้ที่กำหนดไว้ในสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้ คือ

(1) ผู้ให้กู้ไม่สามารถจะหักเงินเดือนหรือเงินอื่นที่ผู้กู้พึงเบิกเพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญา เช่น ผู้กู้ลาออกหรือถูกสั่งให้ออกจากงาน หรือผู้กู้ไม่ชำระหนี้เงินกู้ด้วยเหตุใด ๆ

(2) ผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้จ่ายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำขอกู้ของผู้กู้หรือระบุไว้ให้สัญญาข้อ 1 หรือผู้กู้ทำถ้อยแถลงโดยปิดบังอำพรางหรือหลอกลวง หรือจงใจให้ผู้ให้กู้ทำสัญญาและจ่ายเงินให้ผู้กู้หรือนำหลักประกันไปก่อภาระติดพันในทรัพย์สินอันเป็นการเสื่อมสิทธิในหลักประกันโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้

(3) ผู้กู้ไม่รายงานผลการใช้เงินกู้ภายในเวลาที่กำหนด

(4) ผู้กู้แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในการขอกู้เงิน

(5) หากผู้กู้ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด

/เมื่อผู้ให้กู้...

เมื่อผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาแล้วผู้กู้ต้องนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยมาชำระคืนให้ผู้ให้กู้หากไม่นำมาชำระคืนตามกำหนดเวลา ผู้ให้กู้มีสิทธิหักเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญากู้นั้น จากเงินเดือนหรือเงินอื่นที่ผู้กู้พึงเบิกได้หรือทรัพย์สินใด ๆ หรือสิทธิอันพึงมีพึงได้ ของผู้กู้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นหรือเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ทั้งหมดหรือบังคับตามกฎหมายเอาจากหลักทรัพย์ที่ผู้กู้นำมาเป็นหลักประกันได้ทันที

ข้อ 7 ผู้กู้สัญญาว่าจะไม่ทำนิติกรรมใด ๆ ในการโอนสิทธิการรับเงินเดือนและเงินบำเหน็จส่วนที่เป็นของตนเอง ให้บุคคลอื่นจนกว่าจะส่งใช้เงินต้นและดอกเบี้ยตามตารางแนบท้ายสัญญานี้จนครบถ้วน รวมทั้งตามตารางที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตามมติคณะกรรมการสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะได้ประกาศเป็นคราว ๆ ไป

ข้อ 8 ผู้กู้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับหรือคำสั่งการยางแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการสวัสดิการภายในการยางแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการกู้เงินกองทุนสวัสดิการฯ ที่ใช้บังคับอยู่หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า

ข้อ 9 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงลายมือชื่อ.....ผู้กู้
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....สามี / ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ให้กู้
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....พยานที่ 1
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....พยานที่ 2
(.....)

คณะกรรมการฯ อนุมัติ ครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

****หมายเหตุ****

ผู้ให้กู้ สนอญ. - ประธานอนุกรรมการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนภูมิภาค - ผู้บริหารสูงสุดต้นสังกัดของผู้กู้ระดับจังหวัด

พยานที่ 1 คือ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้กู้

พยานที่ 2 คือ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับถัดไป